

1500406-08.2022.8.26.0185

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Mateus Lucatto De Campos

Comarca: Estrela D'Oeste

Foro: Foro de Estrela D'Oeste

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... a lesividade advinda do cometimento do furto qualificado durante o repouso noturno é maior que a do furto simples ocorrente no mesmo período. Assim, é razoável admitir a possibilidade de, diante das circunstâncias fáticas, a prática do furto durante o período de repouso noturno ser levada em consideração na dosimetria da pena. Em outras palavras, se a incidência da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Estrela D'Oeste

Foro de Estrela D'Oeste

1ª Vara

Rua Minas Gerais, s/n, Estrela D'oeste-SP - cep 15650-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500406-08.2022.8.26.0185 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500406-08.2022.8.26.0185

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2223140/2022 - DEL.POL.ESTRELA D OESTE, 26795368 -

DEL.POL.ESTRELA D OESTE, 2223140 - DEL.POL.ESTRELA D OESTE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS GRIPPE DE ALMEIDA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Mateus Lucatto De Campos

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu "denúncia" em face de MATHEUS GRIPPE DE ALMEIDA, já qualificado nos autos, como incurso no art. 155, §1º e §4º, incisos I e III, do Código Penal. Narra a denúncia que, entre as 23:30hs do dia 15 agosto de 2022 e as 02:30hs do dia 16 de agosto de 2022, durante o repouso noturno, na Rua Paraíba, próximo ao n. 249, na via pública, Jardim São Paulo, na cidade de Estrela d'Oeste/SP, o denunciado subtraiu para si, mediante rompimento de obstáculo e emprego de chave falsa, a motocicleta Yamaha/YBR 125K, placa DPY9B98, avaliada em R\$5.647,00 (cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais), pertencente a Ademir Wagner Polizeli. Autuado em flagrante, o réu teve a prisão convertida em prisão preventiva (fls. 68ss). A denúncia veio acompanhada de elementos colhidos na fase investigativa e foi recebida em 30 de agosto de 2022 (fls. 104ss). Citado (fls.

156), o réu apresentou resposta à acusação (fls. 159). Durante a instrução foram ouvidas a vítima e testemunhas. O réu foi interrogado. Finda a instrução, as partes apresentaram suas razões finais. O Ministério Público pediu a procedência integral da ação penal, sustentando que as provas produzidas comprovam a materialidade delitiva e a autoria atribuída ao acusado. Por sua vez, a pediu a absolvição do acusado, argumentando pela insuficiência de provas quanto a autoria imputada ao acusado e aplicação do in dubio pro reo; subsidiariamente, pediu o afastamento das qualificadoras.

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão penal deduzida em juízo é parcialmente PROCEDENTE. A materialidade delitiva está configurada. É o que se extrai dos seguintes elementos: auto de prisão em flagrante (fls. 01ss); boletim de ocorrência (fls. 18ss); auto de exibição e apreensão/entrega (fls. 24); laudo pericial da motocicleta (fls. 90ss); e, notadamente, pelas provas orais colhidas na fase investigativa e em contraditório judicial. De igual modo, a autoria de MATHEUS está configurada.

Vejamos.

A vítima ADEMIR WAGNER POLIZELI, em juízo, disse que chegou para trabalhar por volta de 20:00h, sendo que estacionou a motocicleta defronte a padaria; que por volta de 23:00h saiu para entregar pão e a motocicleta ainda estava lá; que às 02:30h saiu para outra entrega e então notou que a motocicleta não estava no local; que acionou a polícia, que começou a realizar as buscas; que o investigador esteve em seu trabalho; que no dia anterior percebeu que uma pessoa lhe seguia, acreditando que estivesse verificando seus horários e trajetos; que por volta de 12:00h foi informado da localização da moto; que não identificou a pessoa que lhe seguiu; que a motocicleta estava sem o farol e a seta, com o paralama quebrado e o miolo da chave estourado; que não viu quem furtou; que a câmera da oficina identificou o furtador.

O policial civil RENAN CANATO PONTES, em juízo, disse que tomou conhecimento do furto pela manhã e então iniciou as diligências para tentar localizar a motocicleta; que recebeu uma denúncia informal de que a motocicleta estava na residência do acusado; que foram até o local e fizeram contato com o réu; que ele confirmou que estava na posse de uma motocicleta, que estava estacionada nos fundos da residência; que ele alegou que havia comprado a motocicleta de uma pessoa que não soube precisar, pagando o valor de R\$500,00 (quinhentos reais); que então apreenderam a motocicleta e conduziram o acusado para Delegacia; que durante a confecção do auto de prisão em flagrante a vítima levou a moto para fazer alguns reparos, tendo recebido a informação de que o réu passou pelo local tentando arrumar a motocicleta; que então conseguiu algumas imagens próximas ao local, onde nitidamente dá pra ver o acusado empurrando a motocicleta furtada; que a motocicleta foi encontrada no período da manhã na residência do acusado.

O policial militar CARMINO JUNIO DE JESUS, em juízo, disse que tomou conhecimento do furto da moto logo de manhã; que fizeram patrulhamentos, porém nada foi localizado; que em determinado horário o investigador Renan entrou em contato e pediu apoio, pois havia recebido uma denúncia de que a motocicleta estaria nos fundos da residência de Matheus; que foram até o local e localizaram a moto; que ele mencionou que comprou a moto durante a madrugada, de um indivíduo desconhecido, pelo valor de R\$500,00 (quinhentos reais).

O réu negou os fatos. Na fase policial (fls. 09), disse que não saiu de casa na noite dos fatos; que dormiu por volta das 22:00hs, sendo que não acordou e não saiu de casa depois deste horário; que pela manhã, por volta de 05:00hs, um homem foi até sua casa e lhe ofereceu uma motocicleta por R\$500,00 (quinhentos reais); que era um homem magro e de estatura mediana, moreno, aparentando mais de 30 anos, mas não sabe o nome ou qualquer outra informação; que tinha o dinheiro proveniente de sua aposentadoria e então comprou o veículo; que acredita que o indivíduo era usuário de drogas; que ele não disse que a moto era furtada; que, apesar de lhe causar estranheza o valor, acabou comprando; que acredita que "uma moto daquela lá é caro"; a moto já estava sem o farol da frente; que nega ter furtado a motocicleta. Em juízo, disse que no dia anterior estava curtindo com um parceiro; que chegou em casa por volta de 22:00h para dormir; que por volta de 05:00 hrs um

cara chegou para lhe vender a moto por um preço barato; que ela já estava com algumas coisas quebradas; que falou para ele colocar a moto no fundo de sua casa, pagando os R\$500,00 (quinhentos reais) para ele; que voltou a dormir e no dia seguinte os policiais estiveram no local; que falou para os policiais que havia comprado a moto; que só comprou pois estava barata, pois não sabe andar de moto; que iria arrumar a moto para vender por mais caro; que não precisava "roubar" moto; que não quer citar o nome da pessoa que lhe vendeu; que era moreno, magro, alto e estava de blusa e boné; que já tinha visto a pessoa duas ou três vezes; que ele não falou que era "roubada"; que não imaginou que moto seria furtada; que é aposentado; que a pessoa que lhe vendeu sabia que era aposentado e teria o dinheiro, por isso lhe procurou; que comprou e nem saiu com a moto.

Pois bem. Diante deste panorama probatório, entendemos que a CONDENAÇÃO é medida de rigor. Com efeito, a negativa do acusado restou distanciada dos demais elementos produzidos, não se desvencilhando a contento de seu ônus probatório (art. 156, CPP). Lado outro, os relatos proferidos pelas vítimas e testemunhas foram seguros, harmônicos, e permitiram robustez probatória necessária à análise dos fatos. De fato, a prova produzida é incontroversa quanto à efetiva subtração da motocicleta da vítima. Nesse sentido, conforme apurado, a vítima deixou sua motocicleta YAMAHA/YBR 125K estacionada na via pública, enquanto estava trabalhando, sendo que em determinado momento, ao deixar o local de trabalho para realizar uma entrega, já notou o sumiço da motocicleta, que fora localizada no dia seguinte na residência do acusado. Portanto, não há maiores controvérsias sobre a "materialidade" (houve efetiva subtração do objeto), tanto que a insurgência defensiva se fixa precipuamente na autoria atribuída ao acusado.

Todavia, não obstante os argumentos da d. Defesa, entendemos que autoria de MATHEUS está configurada, havendo elementos suficientes a denotar que ele foi o autor da subtração empreendida. Como já mencionado anteriormente, a motocicleta foi apreendida em poder do acusado, poucas horas após o furto, sendo que ele não apresentou justificativa idônea para legitimar a posse do objeto. Neste ponto, embora alegue que "comprou" a motocicleta de terceira pessoa, não soube informar quaisquer dados qualificativos que permitissem identificar o referido indivíduo. Ao revés, ora o acusado menciona que não sabe o nome do referido terceiro (fl. 09), ora menciona que não quer identificá-lo (alegando receio de possível represália), tudo a denotar que inexistente referida pessoa, tratando-se, em verdade, de tentativa de se eximir da responsabilidade criminal. Em reforço, as circunstâncias da suposta alienação são deveras desarrazoadas e não usuais. Com efeito, o valor que o acusado alega ter pago (R\$500,00) corresponde a menos de 10% (dez por cento) do valor de avaliação do bem (R\$5.647,00). Além disso, sendo o vendedor pessoa estranha (acusado diz que viu duas ou três vezes), pouco crível que ele fosse procurar justamente o acusado, às 05:00h (quando o réu diz estar dormindo), para lhe ofertar uma motocicleta que acabara de subtrair. Por fim, a polícia logrou êxito em localizar imagens do agente empurrando a motocicleta logo após o furto (fls. 41), sendo que o indivíduo possui características físicas similares a do acusado, e o investigador de polícia reconheceu o réu como pessoa que aparece nas imagens em poder da motocicleta.

Em tarefa de argumentação, em sede de delitos contra o patrimônio, "a apreensão do bem objeto do crime em mãos do réu, ou terceiro que afirma dele o haver recebido, é indício de autoria e inverte o ônus da prova, impondo à Defesa demonstrar posse de boa-fé" (TJSP. Apelação nº 0004512-32.2007.8.26.0050. 5ª Câmara de Direito Criminal). É o que se verifica e dá respaldo à versão acusatória, pois a motocicleta fora apreendida diretamente com o acusado, sendo que ele não fornece justificativa idônea que legitime sua posse.

Em seguimento, entendemos demonstrada a qualificadora do emprego de "chave falsa" - art. 155, §4º, III, do CP. Com efeito, segundo entendimento doutrinário, "chave falsa é qualquer instrumento, com ou sem forma de chave, de que se vale o agente para fazer funcionar, no lugar da chave verdadeira (utilizada por quem de direito), o mecanismo de uma fechadura ou dispositivo semelhante, permitindo ou facilitando a subtração do bem" (MASSON, 2014). Na hipótese dos autos, o exame pericial realizado na motocicleta aponta que houve o arrombamento do cilindro de ignição ("estouro do

miolo"), o que permitiria iniciar o sistema elétrico do veículo com qualquer objeto que pudesse ser utilizado para girar a referida peça. Na hipótese, embora não tenha sido apreendido nenhum objeto, considerando que o acusado efetivamente conduziu a motocicleta, é intuitivo que ele tenha utilizado algum objeto para dar partida no automóvel. Aliás, a imagem de fls. 33 mostra o acusado conduzindo a motocicleta, às 02:33h, trafegando sentido ao bairro de sua residência. E, embora o exame pericial aponte a possibilidade de realização de "ligação direta" em razão da retirada do farol (fios elétricos ficaram expostos; fls. 92/93), é certo que na imagem mencionada (fls. 33) a motocicleta ainda estava com farol, o que permite concluir que não foi através de "ligação de direta" que o réu fez funcionar o automóvel. Assim, não obstante não tenha ocorrido a apreensão de qualquer instrumento, os demais elementos produzidos permitem o reconhecimento da mencionada qualificadora. Por outro lado, entretanto, entendemos inviável o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo - art. 155, §4º, I, do CP, pois, segundo entendimento majoritário, o obstáculo deve ser externo, de modo que o dano contra a própria coisa não atrai a mencionada qualificadora. Tragou doutrina:

"predomina o entendimento no sentido de que é necessário tratar-se de obstáculo destinado a proteger algum bem, e não que constitua algo inerente a ele próprio. Sob tal ótica, exemplificativamente, a destruição de quebra-vento para subtração de automóvel caracteriza furto simples, mas sua destruição para subtração de um laptop que está no interior do carro se subsume ao furto qualificado." (ESTEFAM, 2012).

"É importante notar que a qualificadora não se configura quando há a destruição da própria res furtiva como no caso do agente que, para subtrair um veículo, força o quebra-vento deste ou rompe fios elétricos do sistema de ignição, pois estes constituem obstáculos inerentes à res." (CAPEZ, 2017)

Verifico, portanto, que a versão da parte acusada, quando confrontada com as demais provas, materiais e orais, evidencia, sobremaneira, tratar-se de subterfúgio lançado para elidir os rigores da lei penal. Assim, ultimada a instrução do feito, tenho que as provas revelam-se impregnadas de elementos positivos de credibilidade suficientes para dar base à decisão condenatória. Passo à fixação da pena.

Em primeira fase, verifico a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu - art. 59, do CP, em razão da culpabilidade do acusado e das circunstâncias do delito. Com efeito, no julgamento do REsp 1.890.981-SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Seção, por unanimidade, julgado em 25/05/2022 (Tema 1087), o C. STJ firmou entendimento no sentido de que "a causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)."; entretanto, da leitura do informativo disponibilizado (n. 738), restou expressamente ressalvada a possibilidade de valoração de tal circunstância na primeira fase da dosimetria. Veja-se:

"(...) Ora, é evidente que a lesividade advinda do cometimento do furto qualificado durante o repouso noturno é maior que a do furto simples ocorrente no mesmo período. Assim, é razoável admitir a possibilidade de, diante das circunstâncias fáticas, a prática do furto durante o período de repouso noturno ser levada em consideração na dosimetria da pena. Em outras palavras, se a incidência da majorante no furto qualificado mostra-se excessiva, poderá ser utilizada como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP). Nessa oportunidade, o órgão julgador avaliará, sob a ótica de sua discricionariedade, o elemento relativo ao espaço temporal em que a infração foi cometida, podendo, se assim considerar, analisar a circunstância judicial referente às circunstâncias do crime com maior reprovabilidade. (...) "

Na hipótese dos autos, há demonstrativo suficiente de que o delito foi praticado durante o repouso noturno, considerando que o acusado se aproveitou da condição de sossego e tranquilidade do período da noite, com diminuição da vigilância sobre o bem, facilitando a consumação do crime. Assim, tal circunstância deve ser valorada negativamente.

Da mesma forma, entendemos que os danos causados na res furtiva ensejam maior reprovabilidade do comportamento (culpabilidade), já que eleva o prejuízo patrimonial da vítima. Nesse sentido, o exame pericial constatou os danos

provocados no veículo, como a remoção do farol dianteiro e arrombamento do cilindro de ignição (fls. 90ss). A vítima ainda mencionou outros itens da motocicleta que foram danificados, como a seta e o paralama, sendo necessária a substituição de tais peças. Assim, aquele que "devolve" o bem todo destruído não deve receber o mesmo tratamento daquele que tem a res restituída de forma íntegra.

Por tais razões, fixo a pena base em 1/3 (um terço) acima do mínimo legal, ou seja, 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, no seu valor mínimo legal.

Na segunda fase da dosimetria, inexistem agravantes ou atenuantes a serem valoradas. Em sequência, considerando agora as causas de aumento e diminuição da pena (terceira fase de dosimetria), não há razões para alteração do quantum de pena.

Em razão das circunstâncias judiciais valoradas negativamente (circunstâncias e culpabilidade), fixo o regime inicial SEMIABERTO para o desconto da pena de privativa de liberdade. Pontue-se que, a despeito da não reincidência e de a condenação ser inferior a 4 (quatro) anos, a opção do legislador pelo verbo "poder" (art. 33, § 2º, "b" e "c") conferiu ao magistrado espaço para individualizar o regime inicial de acordo com o caso concreto, sendo que, na hipótese, em razão das circunstâncias judiciais negativas, a pena-base foi fixada além do mínimo legal (súmula 440 do STJ, a contrario sensu). É o suficiente, cumprindo-se o disposto na súmula 719 do STF, segundo a qual "a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea", não havendo de se falar aqui em mera gravidade abstrata (súmula 718 do STF).

Da mesma forma, em razão da culpabilidade e circunstâncias valoradas negativamente, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, inciso III, do CP), eis que não há indicativo de que a substituição seja suficiente. Anote-se que, conforme mencionado na decisão que decretou a prisão preventiva do acusado, Matheus possui outras passagens e já foi beneficiado por institutos despenalizadores, mas em nada alterou seu comportamento. Ao revés, é corriqueiro nas passagens de Matheus o embate em face de autoridades, a denotar a insuficiência da substituição. Por fim, inviável o sursis pelos mesmos motivos, anotando-se, ainda, que a pena é superior a 02 (dois) anos (art. 77, II, do CP).

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO parcialmente PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, o que faço para o fim de CONDENAR o réu MATHEUS GRIPPE DE ALMEIDA, já qualificado nos autos, como incurso no art. 155, §4º, inciso III, do Código Penal, à pena de 02 (dois) ANOS e 08 (oito) MESES de RECLUSÃO e 13 (treze) DIAS-MULTA, no seu valor mínimo legal, a ser cumprida em regime inicial SEMIABERTO.

Por estarem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, não reconheço o direito do réu de recorrer e aguardar julgamento em liberdade (art. 387, parágrafo único, c/c art. 312, ambos do CPP), já que evidenciada completamente autoria e materialidade, conforme discriminado na fundamentação, havendo risco de que venha novamente a delinquir enquanto não cumpre a pena. Há evidente perigo social decorrente da demora em se aguardar a tutela jurisdicional definitiva, atentando-se contra a ordem pública, mesmo considerando o término da instrução. Como já mencionado anteriormente, o acusado é criminoso contumaz, sendo a terapêutica penal a que foi submetido anteriormente em pouco ou nada lhe alterou o procedimento. Ante o exposto e com fulcro nos artigos 311, 312, 313 e 387, parágrafo único, todos do CPP, nego-lhe o direito de recorrer em liberdade. Expeça-se recomendação, por ofício ou outro meio idôneo de comunicação, ao estabelecimento em que se encontra recolhido, notadamente para fins de adequação ao regime prisional ora fixado.

No mais, condeno o réu, ainda, a pagar as custas do processo, no valor equivalente a 100 (cem) UFESPs (artigo 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/2003), observada eventual gratuidade processual. Após o trânsito em julgado, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD). Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para o cumprimento do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Estrela D'oeste, 02 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA